**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc**

---

# BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ KHO

*(Số: 1001/2025/HĐTK/HNT-SENDO)*

- *Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;*
- *Căn cứ Hợp đồng thuê kho số* 1001/2025/HĐTK/HNT-SENDO *ký ngày 10/01/2025 giữa Công ty Cổ phần công nghệ Sen Đỏ và Công ty Cổ phần Logistics HNT;*

Hôm nay, ngày 21 tháng 08 năm 2026, chúng tôi gồm:

**BÊN THUÊ** : **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SEN ĐỎ**

Địa chỉ : Tầng 5, Toà nhà A, Vườn Ươm Doanh Nghiệp, Lô D.01, Đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế : 0312776486

Điện thoại : 028 7300 1188

Số tài khoản : 12776486001 tại Ngân hàng TMCP Tiền Phong – TPBank

Đại diện bởi : **Bà Trịnh Hoa Giang** Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

*(Theo Quyết định uỷ quyền số 403/2023/QD-SENDO của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ)*

***(Sau đây gọi tắt là "Bên A")***

**BÊN CHO THUÊ** : **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HNT**

Địa chỉ : Km21+200 – Quốc lộ 3, thôn Mai Xuân, xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số thuế : 0109563000

Điện thoại : 0984.098.986

Tài khoản : 2140 191 568 tại Ngân hàng BIDV-CN Đông Hà Nội

Đại diện bởi : **Ông Nguyễn Ngọc Hải** Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

***(Sau đây gọi tắt là "Bên B")***

Bên A và Bên B sau đây được gọi riêng là "Bên" và gọi chung là "các Bên" hoặc "hai Bên".

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất lập Biên bản thanh lý Hợp đồng với những nội dung như sau:

**Điều 1: Chấm dứt và thanh lý hợp đồng**

Hai bên cùng đồng ý chấm dứt Hop đồng thuê kho số 1001/2025/HĐTK/HNT-SENDO ký ngày 10/01/2025 (sau đây gọi là **"Hợp đồng"**) từ ngày 16/08/2026.

Bên A đã tiến hành bàn giao và Bên B đã tiếp nhận lại toàn bộ diện tích mặt bằng nhà kho thuê vào ngày 15/08/2026.

**Điều 2: Phạt vi phạm do chấm dứt hợp đồng trước hạn**

**2.1 Về việc thanh lý bàn nâng thủy lực**

- Căn cứ Phụ lục số 02 của Hợp đồng về việc thuê bàn nâng thủy lực, do Hai Bên chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn, hai Bên thống nhất Bên A mua lại bàn nâng thủy lực trước đó được Bên B đầu tư lắp đặt và cho Bên A thuê với giá bán thanh lý là 89.100.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi chín triệu một trăm nghìn đồng), đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT). Giá bán thanh lý được Hai Bên tham khảo trên cơ sở giá trị còn lại của tài sản sau khấu hao.

- Căn cứ vào giá thanh lý trên, Bên B đã xuất hóa đơn GTGT cho Bên A và Bên A đã thanh toán cho Bên B số tiền 89.100.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi chín triệu một trăm nghìn đồng).

**2.2 Phạt vi phạm Hợp đồng do chấm dứt trước thời hạn**

- Căn cứ quy định tại Hợp đồng, do Bên A chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn, Bên A đồng ý chịu khoản phạt 02 (hai) tháng tiền đặt cọc giá trị tổng tiền là: **534.100.000 VNĐ** (Bằng chữ: Năm trăm ba mươi tư triệu một trăm nghìn đồng).

- Khoản tiền cọc bị phạt **534.100.000 VNĐ** nêu trên được Hai bên thống nhất dùng để bù đắp các chi phí và tổn thất phát sinh do việc chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn cho bên B, bao gồm nhưng không giới hạn: Chi phí khôi phục hoàn trả mặt bằng nền sàn kho, chi phí bán hàng, tìm kiếm và bố trí khách hàng thay thế; các chi phí phát sinh liên quan đến việc hỗ trợ khách thuê mới thực hiện công tác chuẩn bị và các chi phí hợp lý khác.

- **Cam kết miễn trừ trách nhiệm:** Bằng việc chuyển giao toàn bộ số tiền phạt cọc 534.100.000 VNĐ cho Bên B để bù đắp các chi phí nêu trên, Bên B xác nhận Bên A đã hoàn tất nghĩa vụ bàn giao mặt bằng. **Bên A hoàn toàn không còn bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào khác** đối với việc thi công sửa chữa, hoàn nguyên hiện trạng mặt bằng kho cũng như các chi phí tìm kiếm khách thuê mới. Bên B chịu toàn bộ trách nhiệm tự tổ chức sửa chữa và tìm kiếm đơn vị thuê thay thế.

**3.3 Về trách nhiệm thay thế, sửa chữa phần tôn thưng**

- Bên A đồng ý bồi hoàn cho Bên B khoản chi phí thi công thay thế, sửa chữa phần tôn thưng bị hư hỏng trong quá trình thi công cải tạo kho của Bên A với số tiền 27.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu đồng) bằng hình thức chuyển nhượng lại quyền sử hữu bàn nâng thủy lực cho Bên B với giá chuyển nhượng là 27.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu đồng), đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT), để cấn trừ toàn bộ khoản tiền 27.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu đồng) tiền bồi hoàn nêu trên. Khi đó Bên A có trách nhiệm xuất hóa đơn GTGT đối với việc chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật.

- Kể từ thời điểm Bên A xuất hóa đơn GTGT chuyển nhượng tài sản cho Bên B, Bên B có quyền tiếp tục quản lý, sử dụng và định đoạt bàn nâng thủ lực theo quy định của pháp luật và toàn bộ công nợ giữa Hai Bên chính thức được xác nhận là **0 VNĐ (không đồng).**

**Điều 3: Điều khoản chung**

Hai bên đồng ý với các điều khoản đã nêu tại Biên bản thanh lý hợp đồng này.

Kể từ ngày Biên bản thanh lý hợp đồng này được hai bên ký kết và Các bên hoàn thành nghĩa nghĩa vụ của mình với bên còn lại theo Điều 2, thì Hợp đồng thuê kho số 1001/2025/HĐTK/HNT-SENDO ký ngày 10/01/2025 không còn giá trị nữa và hai Bên không còn bất kỳ khiếu kiện nào về sau.

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

| ĐẠI DIỆN BÊN A | ĐẠI DIỆN BÊN B |
|---|---|
| CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SEN ĐỎ | CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HNT |
| PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC | CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ |
| Trịnh Hoa Giang | Nguyễn Ngọc Hải |